

TU COACH

A1-01_01_26_ADM

A/1-01. Superior de administración

Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado

Extracto para esta oposición

Incluye exclusivamente los artículos vinculados al temario de esta convocatoria.

Temas relacionados: Tema 6: La iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones

Artículo 1

Artículo 1. Objeto del capítulo. El presente capítulo tiene por objeto establecer los principios, instrumentos y procedimientos para prevenir y corregir la hiperregulación normativa, promoviendo un entorno jurídico claro, previsible, proporcionado y favorable al bienestar de la ciudadanía y a la actividad económica.

Artículo 2

Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo se aplicará a las disposiciones normativas de ámbito autonómico, sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica estatal.

Artículo 3

Artículo 3. Evaluación ex ante y ex post del impacto regulatorio. 1. El Plan anual normativo estará coordinado por la Presidencia de la Generalitat, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo. 2. No podrán aprobarse proyectos normativos no previstos en el Plan anual normativo salvo causa justificada que deberá acreditarse en la Memoria de análisis de impacto normativo (MAIN). 3. El departamento de Presidencia elevará al Consell, para su aprobación en el mes de diciembre, el Plan anual normativo que habrá de regir durante el ejercicio siguiente. 4. El Plan anual normativo identificará las normas cuya evaluación deba publicarse, de acuerdo con la magnitud de los impactos previstos en las personas destinatarias o en el coste para la Administración.

Artículo 4

Artículo 4. Estabilidad normativa. Los proyectos normativos deberán justificar su necesidad en términos de interés público, y demostrar, mediante la correspondiente Memoria de análisis de impacto normativo que los beneficios esperados superan los costes de cumplimiento, especialmente en lo relativo a las cargas administrativas.

Artículo 5

Artículo 5. Simplificación normativa. 1. Como regla general, la aprobación de un proyecto normativo deberá suponer la supresión o simplificación de, al menos, una norma de rango equivalente. 2. Para evitar la fragmentación normativa y asegurar la coherencia del ordenamiento jurídico, toda disposición normativa que modifique otra, que haya sido modificada al menos en dos ocasiones anteriores, deberá refundir el contenido vigente y derogar expresamente las normas anteriores que correspondan. 3. El «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» elaborará textos consolidados que integren las disposiciones normativas vigentes con sus respectivas reformas en el plazo de un mes desde la última modificación. Dichos textos tendrán carácter meramente informativo, sin alterar el contenido ni el valor jurídico de los textos oficiales.

Artículo 6

Artículo 6. Lenguaje claro. 1. Las normas deberán redactarse utilizando un lenguaje claro, preciso y comprensible, adecuado al perfil de las personas a las que vayan dirigidas. 2. Cuando se trate de disposiciones de especial complejidad, o que afecten de manera significativa a un amplio sector de la sociedad, o a colectivos que así lo requieran se publicará una versión adaptada en lectura fácil que garantizará la accesibilidad y comprensión normativa, que no producirá efectos jurídicos. 3. Cuando sea necesario, el órgano promotor del proyecto elaborará guías, vídeos explicativos y herramientas digitales para facilitar a la ciudadanía y a las empresas la comprensión y el cumplimiento normativo.

Artículo 7

Artículo 7. Regulación directamente aplicable. Se procurará que las disposiciones reglamentarias sean completas, comprensibles y ejecutables por sí mismas, evitando las remisiones innecesarias a disposiciones posteriores.

Artículo 8

Artículo 8. Revisión sistemática mediante inteligencia artificial y análisis de datos. La Administración utilizará herramientas basadas en inteligencia artificial para identificar ámbitos con gran dispersión normativa, así como preceptos y normas derogadas materialmente, que contengan redundancias, incoherencias y cargas administrativas innecesarias.

Artículo 9

Artículo 9. Buzón en materia regulatoria. Se creará un canal que recibirá y canalizará sugerencias, quejas y propuestas de simplificación normativa por parte de la ciudadanía y las empresas, así como por las personas empleadas públicas

de la Generalitat.

Artículo 10

Artículo 10. Cuadro de mando público de carga normativa. Se implantará un cuadro de mando dinámico por materias, accesible desde GVA Oberta, que permitirá a la ciudadanía conocer: 1. El número de normas vigentes. 2. Los tipos y número de regímenes de intervención administrativa. 3. El tipo y número de cargas administrativas impuestas. 4. El número y tipo de acciones de simplificación llevadas a cabo.

Artículo 11

Artículo 11. Rendición de cuentas sobre carga regulatoria. El órgano competente en materia de simplificación administrativa realizará auditorías con carácter periódico a los distintos departamentos del Consell para analizar la evaluación de la simplificación normativa en su ámbito. El resultado de esa auditoría será público a través de GVA Oberta.

Artículo 12

Artículo 12. Entornos de experimentación regulatoria. 1. Con el fin de impulsar la innovación y mejorar la calidad normativa, podrán habilitarse entornos de experimentación regulatoria que permitan aplicar, de forma controlada y temporal, marcos normativos flexibles a proyectos concretos, pudiendo suponer la excepción del cumplimiento de determinadas normas específicamente acotadas. 2. Su creación requerirá de la aprobación de un Acuerdo del Consell, que regulará: a) Los requisitos de elegibilidad para la participación. b) El procedimiento de admisión en el entorno controlado de experimentación, que especificará: – El contenido de la resolución de convocatoria para participar. – Los requisitos de la solicitud. – La valoración de las solicitudes. – El plazo de resolución. c) La suscripción de un protocolo de experimentación que comprenderá las normas y condiciones concretas para el desarrollo de las pruebas del proyecto piloto. d) La suscripción de un acuerdo de adscripción con el promotor del proyecto piloto de forma previo al inicio de cualquier actuación de experimentación, que contendrá: – El tipo de pruebas, así como las implicaciones, los riesgos y las responsabilidades que pudieran derivarse de la participación en las mismas. – El papel desarrollado, el cometido, las funciones y la implicación de cada participante en las pruebas. – El sistema de garantías fijado en el correspondiente protocolo de experimentación. – El régimen de desistimiento de los participantes conforme a lo previsto en el protocolo de experimentación. e) La forma en la que se tratarán los datos personales del participante durante la realización de las pruebas y sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal. f) En su caso, cláusulas de confidencialidad y secreto empresarial, así como disposiciones de la regulación específica sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual o secretos empresariales que pudieran verse afectados durante la realización de las pruebas. g) El régimen de cese definitivo en el entorno de experimentación. h) Cualquier otra información que se establezca en la convocatoria. i) El régimen de desarrollo de las pruebas, validación del cumplimiento, seguimiento e incidencias. j) Las garantías y responsabilidad de los participantes. k) El régimen de finalización del entorno de experimentación. 3. En todo caso, estos entornos deberán garantizar: a) El respeto a los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, transparencia y protección de derechos. b) La duración limitada, sujeta a supervisión y evaluación. c) La reversión al régimen general tras su finalización. d) La publicidad de los resultados obtenidos. 4. En ningún caso la creación de un entorno de experimentación regulatoria podrá comprometer derechos fundamentales, el orden público ni el cumplimiento de obligaciones esenciales.